Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Д О Г О В О Р

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА – МРАМОРИ ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ "ИЛИНДЕНЦИ"- УЧАСТЪЦИ "МУРАТА-СЕВЕР", "МУРАТА- ИЗТОК" и "МУРАТА -ЗАПАД" , С.ИЛИНДЕНЦИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

Днес 07.09.1999г./седми септември хиляда деветстотин деведесет и девета година/, гр.София, Република България на основание:

- Чл. 2, ал.3, т. 2 и чл. 8, ал. 1 от Закона за концесиите, съгласно които концесионерът може да бъде определен и пряко, без търг или конкурс в случаите на пар. 5а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
- Решение на МС №6/5.01.1999г., обн. ДВ. бр. №4/1999г. на основание чл.6, ал.4 и чл.7 във връзка с чл.4, ал.1, т.1 от Закона за концесиите /ЗК/, чл. 20 от ЗК и чл.33 от Закона за подземните богатства,

СТРАНИТЕ

1. **МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕДЕНТ,** представляван от Заместник министър- председателя и Министър на промишлеността - **АЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ**,

и

2. **"ИЛИНДЕНЦИ-МРАМОР"ЕАД,** регистрирано по ф. Дело № 697 от 1996г. с Решение № 1118 от 08.03.1996г. по описа на Благоевградски окръжен съд, наричано по-долу за краткост **КОНЦЕСИОНЕР**, със седалище с. Илинденци, общ. Струмяни, Благоевградска област, представлявано от управителя – **ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ДОНОВ** - ЕГН

СКЛЮЧИХА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл.1/1/ КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя концесия с предмет особено право на ползване на подземни природни богатства – мрамори, представляващи изключителна държавна собственост, чрез добив от находище "Илинденци" - участъци "Мурата-север", "Мурата изток" и "Мурата- запад", индивидуализирани с координатите на точки по чупките на граничните контури на запасите (Приложение№2) в координатна система "1970г.", както следва:

1.участък "МУРАТА - СЕВЕР" - точки с номера от 1 до 5;
2. участък "МУРАТА ИЗТОК" - точки с номера от 6 до 13;
3. участък "МУРАТА ЗАПАД" - точки с номера от 14 до 8;

/2/ Подземните природни богатства – мрамори, са с качества за производство на мраморни блокове, плочи, мозайка, мраморно брашно и разнокаменни изделия.

/3/ Предоставя за добив от находище "Илинденци" - участъци "Мурата-Север", "Мурата -Изток" и "Мурата - Запад", балансови запаси за срока на концесията, както следва:

- от участък "МУРАТА-СЕВЕР"– балансови запаси в размер не по-малко от 770 хил.куб.м., и не повече от 780 хил. куб.м., при рандеман на блокове 35 на сто;
- от участък "МУРАТА- ИЗТОК"– балансови запаси в размер не по-малко от 1 045 хил.куб.м, и не повече от 1 055 хил. куб.м., при рандеман на блокове 35 на сто;
- от участък "МУРАТА - ЗАПАД"– балансови запаси в размер не по-малко от 640 хил. куб.м., и не повече от 650 хил. куб.м., при рандеман на блокове 24 на сто.

Наръчникът е документ. Подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ЗЗЛД на основание чл. 4 т. 1 от ДР на ЗЗЛД

УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл.2/1/ При ползване на подземните природни богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, включително чрез предвиждане в инвестиционната програма на концесионера на средства и мерки за това.

/2/ Добитите подземни природни богатства – мрамори да се използват от концесионера като суровина за производство на мраморни блокове, плочи, мозайка, мраморно брашно и разнокаменни изделия.

Чл.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен с разрешение на Министерския съвет.

Чл.4. Всички дейности по предоставената концесия следва да се извършват в съответствие с установените технически и технологични стандарти.

Чл.5. Всяка геоложко-техническа, екологична и друга документация, свързана с обекта на концесията е собственост на КОНЦЕДЕНТА. За срока на концесията документацията се води от КОНЦЕСИОНЕРА.

Чл.6. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да извършва добива като:

1. осигурява оптимално изземване на запасите:
- от участък "МУРАТА-СЕВЕР" при рандеман на блокове 35 на сто;
- от участък "МУРАТА ИЗТОК" при рандеман на блокове 35 на сто;
- от участък "МУРАТА ЗАПАД" при рандеман на блокове 24 на сто;

2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на природни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като се спазват законите, правилниците и наредбите за правилното и безопасно разработване;

4. не застрашава компонентите на околната среда;

5. осъществява свързаните с концесията дейности съобразно утвърдените със съответните проекти ред на изземване на запасите, ограничения и мерки за опазване и възстановяване на земните недра и околната среда, ред и етапност за рекултивация на нарушените терени;

6. гарантира нормалната експлоатация на обекта на концесия за срока на концесионния договор.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

Чл.7 /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА:

1. да добива подземни природни богатства – мрамори от находище "Илинденци" - участъци "Мурата - Север", "Мурата - Изток" и "Мурата - Запад", в обекта индивидуализиран в чл.1, ал.1, т.1, 2 и 3.

2. право на собственост върху добитите мрамори;

3. да преработва добитите мрамори като произвежда мраморни блокове, плочи, мозайка, мраморно брашно и разнокаменни изделия (РКИ), въз основа на годишна

Навсякъде в документа, в т.ч. приложенията, личните данни са заличени на осн. чл. 36д, ал. 3 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

инженерни проекти, обвързани с техническия (работния) проект за експлоатация за целия концесионен срок и осигуряващи оптимално изземване;

4. да се разпорежда с добитите количества мраморни блокове, мраморни плочи, мозайка, мраморно брашно и РКИ като ги продава на трети лица в страна или в чужбина.

5. право на собственост върху отпадъка от добива и преработката;

6. да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с концедента и с компетентните държавни органи необходимите дейности за експлоатационно проучване на подземните природни богатства само в границите на концесионния обект по чл.1 и ежегодно да представя отчетите на концедента в срок до 31 януари на следващата година;

7. да складира отпадъците от добива и преработката на мрамори и откривката на насипища;

8. да изгражда сгради и съоръжения и да извършва други необходими подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след предварително съгласуване с концедента;

9. да сключва договори с подизпълнители - физически и/или юридически лица, на които възлага изпълнение на отделни работи, свързани с концесията.

/2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА :

1. да добива подземните природни богатства – мрамори, съгласно клаузите на концесионния договор и Минималната производствена програма /Приложение №3 /, както и да складира отпадъците от добива и преработката на насипища;

2. да заплаща дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

3. да уведомява концедента в случай, че започне да реализира крайни продукти извън утвърдената номенклатура /Приложение №7/;

4. допълнително да заплаща концесионно възнаграждение за крайните продукти по т.3, съгласно клаузите на концесионния договор;

5. да преработва мраморите до мраморни блокове, плочи, мозайка, мраморно брашно и разнокаменни изделия;

6. да предава на концедента цялата документация, съдържаща новопридобита информация и да не я предоставя на трети лица;

7. да предоставя на концедента месечни отчети за действително добитите количества мрамор, за рандемана и за използваемостта на скалната маса, произведените количества мраморни блокове, плочи, мозайка, мраморно брашно и разнокаменни изделия, както и за реализираните сделки до 15 дни след изтичането на съответния месец;

8. да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, околната среда, както и за защитени със закон територии и обекти;

9. да спазва нормативните изисквания за опазване на околната среда;

10. да разработи и представи на концедента и на компетентните държавни органи за съгласуване проект за рекултивация на обекта на концесия в срок до 6 месеца от влизане в сила на концесионния договор като същият е неразделна част от договора; да извърши рекултивацията на обекта съгласно изготвения проект;

11. да разработва и представя на концедента и на компетентните държавни органи за съгласуване задължителна минимална екологична програма за всеки петгодишен период от срока на концесията, както и да предвиди средства по конкретните мероприятия; в срок до 6 /шест/ месеца от влизането в сила на концесионния договор да представи на концедента и на компетентните държавни органи за съгласуване задължителната

Наръчникът в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 4 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г.

минимална екологична програма за първия 5-годишен период, като същата е неразделна част от настоящия договор;

12. да съгласува с концедента и с компетентните държавни органи всяка последваща актуализация на техническия (работния) проект за разработване на концесионния обект за времето на концесионния срок;

13. да съгласува с концедента и с компетентните държавни органи всеки годишен инженерен проект за предстоящата година до 30 октомври на предходната година; след съгласуване с концедента техническият проект и годишните инженерни проекти стават неразделна част от концесионния договор, а концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията, произтичащи от тях;

14. ежегодно към 30 януари да представя на концедента и на компетентните държавни органи геоложки отчет за изменението на запасите през изтеклата година (в съответствие с действащата Класификация на твърди подземни природни богатства) и състоянието им към 1 януари на настоящата година, за отразяването им в Националния баланс на запасите;

15. да представи на концедента и на компетентните държавни органи доклад за остатъчните запаси в находището при възникнала необходимост от ликвидация или консервация;

16. да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна експлоатация на находището геоложка, технологична и техническа документация;

17. да осигури свързаните с концесията минноспасителна дейност на обекта, медицинско обслужване на територията на обекта, работни места, обучение и преквалификация на необходимия за експлоатация на находището персонал, работно и специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства и застраховане на персонала, съгласно социалната програма /Приложение №6/ и годишната работна програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности;

18. да съобразява договорите си с подизпълнителите по чл. 8, ал.1, т.10 с клаузите на настоящия договор, както и да предоставя на концедента копия от тях;

19. условията по т.18 следва да бъдат отразени във всички договори с подизпълнителите;

20. да изпълнява задълженията си по договора с грижата на добър търговец;

21. да изготви и представи за съгласуване от концедента комплексен план за осъществяване на дейността, свързана с концесията; срокът за предоставяне е 6 месеца от влизането в сила на концесионния договор;

22. да изготви и представи за съгласуване от концедента годишна работна програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности за всяка следваща година с конкретни мероприятия и гарантирани средства;срокът за предоставяне е 30 октомври на предходната година; след съгласуване с концедента комплексният план и работната програма стават неразделна част от концесионния договор, а концесионерът е длъжен да изпълнява задълженията, произтичащи от тях;

23. да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да добиват и да се ползват от природните богатства в границите на концесионния обект; в тези случаи концесионерът няма право на обезщетение.

24. до три месеца от подписването на концесионния договор, концесионерът се задължава да изготви и представи съгласуван от концедента и от компетентните държавни органи цялостен технически проект за експлоатация на концесионния обект за срока на концесията.

Нарочните в документа подписи и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ЗЗЛД

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА

Чл.8 /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕДЕНТА:

1. да получава дължимото концесионно възнаграждение в размери и в срокове, определени в договора за концесия;

2. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и по условията на концесията;

3. право на собственост върху новопридобитата от концесионера геолого-технологична, икономическа и друга документация при осъществяване на правата и задълженията по концесионния договор;

4. да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения или при нарушаване на условие по концесията.

/2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА :

1. да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяване на концесията съгласно договорните условия, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера комплексен план и годишни работни програми;

2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

3. да прекрати договора в случай на уведомление от страна на концесионера за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, околната среда, както и за защитени със закон територии и обекти, ако не се постигне споразумение за временно спиране и отстраняване на горепосочените обстоятелства и съответно удължаване срока на договора;

4. да не пречи на концесионера да осъществява правата си по концесията, освен в случаите, уредени в нормативен акт или концесионния договор.

ИНВЕСТИЦИИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОДОБРЕНИЯ

Чл.9/1/ За срока на действие на настоящия договор, КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да извърши минимални инвестиции, определени по вид и размер в "Минимална инвестиционна програма" /Приложение№5/. Програмата се актуализира от КОНЦЕСИОНЕРА на всеки пет години.-

/2/ В началото на всяка календарна година - до 15 /петнадесето/ число на м. февруари - страните изготвят и след одобрението на Контролния съвет, подписват "инвестиционен план", конкретизиращ вида и размера на инвестициите за съответната година.

/3/ Направените инвестиции, съобразно Минималната инвестиционна програма по ал.1 са задължителни и с тяхната стойност не се намалява дължимото от КОНЦЕСИОНЕРА възнаграждение.

Чл.10. За осъществяване на концесията по настоящия договор задължителни подобрения не се изискват.

ДРУГИ ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА ВЪРХУ ПЛОДОВЕТЕ И ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ, КОИТО ЩЕ ИЗГРАДИ СЪС СВОИ СРЕДСТВА. ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИРАЩЕНИЯТА И ПОДОБРЕНИЯТА

Чл.11 /1/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право на обезщетение за направените подобрения. Размерът на обезщетението е еквивалентен на стойността на направените подобрения.

Наявният в документа подпис е получен при заличаване на лични данни съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 36а, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 18 от ЗЗЛД

/2/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да претендира стойността на съгласуваните с концедента подобрения след изтичане срока на договора.

/3/ При прекратяване на Договора по вина на КОНЦЕСИОНЕРА, не му се дължи обезщетение за направените подобрения.

/4/ Всички подобрения се съгласуват предварително с КОНЦЕДЕНТА.

Чл. 11а. При резки и трайни изменения на пазарните условия, продължаващи повече от шест месеца в сравнение с пазарните условия към момента на влизане на договора в сила, всяка от страните може да иска промяна в размера на концесионното възнаграждение, както и да иска актуализиране на техническия проект за експлоатация на находището.

ЗАБРАНИ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ДРУГИ ПРАВА

Чл.12. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да променя по какъвто и да е начин предназначението на обекта на концесията.

Чл.13. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесията.

Чл.14. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да прехвърля по какъвто и да е начин правата си по този договор на трети лица, освен с изричното съгласие на Министерския съвет. Прехвърлянето на правата не поражда правни последици по отношение на КОНЦЕДЕНТА.

Чл.15. Прехвърлянето на правата по този договор, без изричното писмено съгласие на Министерския съвет, е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на КОНЦЕДЕНТА. В този случай КОНЦЕДЕНТЪТ не дължи предизвестие или каквото и да е обезщетение на КОНЦЕСИОНЕРА или на което и да е трето лице.

ВИД, РАЗМЕР И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.16 /1/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплати на КОНЦЕДЕНТА срещу предоставеното право на ползване върху обекта на концесията по чл.1 от договора, парично концесионно възнаграждение.

/2/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплати еднократно парично концесионно възнаграждение за предоставяне на концесията в размер на 20 на сто от минималното концесионно възнаграждение за 1999 година; възнаграждението е платимо до един месец от влизането в сила на концесионния договор.

/3/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплаща годишно парично концесионно възнаграждение, изчислено като процент от нетния размер на приходите от продажби на крайните продукти от добива и преработката на мрамори, на базата на утвърдена от КОНЦЕДЕНТА номенклатура на крайните продукти /Приложение №7/.

/4/ Размерът на годишното парично концесионно възнаграждение се определя на база на показателя "рентабилност", оценяващ се по следната формула:

където: R_o – рентабилност, %;

$$R_o = \frac{R - C}{R}.100\%$$

R – нетен размер на приходите от продажби на крайния продукт;

C – разходи за дейността.

Формулата за определяне на процентния размер на концесионното възнаграждение е:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

$$r_o = r_{min} + \alpha(R_o - R_{min})$$

където: r_o – концесионно възнаграждение, %;

r_{min} – минимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %;

α - коефициент на пропорционалност:

$$\alpha = \frac{r_{max} - r_{min}}{R_{max} - R_{min}}$$

r_{max} – максимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %;

r_{min} – минимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %;

R_o – рентабилност, %;

R_{min} - долна граница на рентабилността, съответстваща на минимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %;

R_{max} - горна граница на рентабилността, съответстваща на максимално допустимия размер на концесионното възнаграждение, %.

Формулата за определяне на размера на концесионното възнаграждение е валидна при следните задължителни стойности на участвуващите в нея показатели:

$r_{min} = 3\%$

$r_{max} = 10\%$

$R_{min} = 10\%$

$R_{max} = 60\%$

$\alpha = 0.14$

/5/ Размерът на годишното парично концесионно възнаграждение е 3 на сто при рентабилност на производствената дейност до 10 на сто, включително и при отрицателни стойности; при рентабилност от 10 на сто до 60 на сто размерът се увеличава с 0,14 (четиринадесет стотни) на всеки процент увеличение на рентабилността; 10 на сто при рентабилност от 60 на сто до 100 на сто.

/6/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да плати минимално годишно парично концесионно възнаграждение при пълно неизпълнение на минимална производствена програма /Приложение №3/ в размер на 3 на сто от нетния размер на приходите, които биха се получили от продажбата на крайни продукти на минимални цени съгласно ал.9, както следва: 1999год.-32649щ.д.; 2000год.-34950щ.д.; 2001год.-37428щ.д.; 2002год.-40437щ.д.; 2003год. до 2012год.- 42561.щ.д.; 2013год. до 2022год. - 40437 щ.д. и по 39906 щ.д. за всяка следваща година от концесионния срок.

/7/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да плати минимално годишно парично концесионно възнаграждение при частично неизпълнение на минималната производствена програма в размер на:

1. процент от нетния размер на приходите от продажби на крайни продукти за съответния период, изчислен съгласно ал.3, ал.4 и ал.5.

2. три на сто от нетния размер на приходите, които биха се получили от продажбата на крайни продукти за разликата до задължителния минимален годишен добив по цени съгласно ал.9.

/8/ При промяна на номенклатурата на крайните продукти, се променя и съответно стойностния размер на концесионното възнаграждение; в случай, че се реализират други крайни продукти, извън утвърдената номенклатура, стойността и размерът на концесионното възнаграждение се определят съгласно ал.3, ал.4 и ал.5. В случай, че крайните продукти са инертни материали, концесионното възнаграждение се изчислява като 1 (един) на сто от приходите от продажби на крайния продукт.

/9/ Цените, определящи концесионното възнаграждение не са по-ниск

Навсякъде в документа подпис и другите данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ЗЗЛД на ЗЗЛД

/10/ Годишното парично концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера на 4 вноски 4 пъти годишно до 15 дни след изтичането на съответното тримесечие; тримесечната вноска не може да бъде по-малка от една четвърт от определеното минимално концесионно възнаграждение за съответната година.

/11/ Концесионното възнаграждение се заплаща в левовата равностойност на щатски долари по курса на БНБ в деня на плащането по банков път по сметка, посочена от концедента.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ЗЗЛД

ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАЩИТЕНИТЕ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл.17/1/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да спазва действащото в страната законодателство, което урежда проблемите на опазването на околната среда и водите, както и всички нормативни актове, които се отнасят до националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.

/2/ При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда и защитени със закон територии и/или обекти и/или за обществения ред, страните могат да променят условията на този Договор по взаимно съгласие, както и да прекратят договора предсрочно по взаимно съгласие или едностранно. В тези случаи КОНЦЕДЕНТЪТ отправя до КОНЦЕСИОНЕРА писмено предизвестие за прекратяване на Договора в двумесечен срок.

/3/ При възникване на опасност по ал.1, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен незабавно писмено да уведоми КОНЦЕДЕНТА.

/4/ При прекратяване на Договора в случаите по ал.2 на КОНЦЕСИОНЕРА се дължи обезщетение в размер на концесионното възнаграждение за последната година.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.18 /1/ КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА концесионното право по чл.1 от договора за срок от 35 /тридесет и пет/ години.

/2/ Началният срок на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.

/3/ Всички срокове по договора се отчитат в календарни дни и съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

/4/ Срокът на концесията може да бъде продължен по взаимно писмено съгласие на страните по настоящия договор при условията на чл.3, ал.2 и ал.3 от Закона за концесиите.

ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл. 19 /1/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предостави на КОНЦЕДЕНТА парична гаранция във връзка с изпълнение на задълженията си по този договор, както следва: безусловна и неотменяема банкова гаранция от банка, одобрена от КОНЦЕДЕНТА, която да гарантира изпълнението на финансовите му задължения по договора.

/2/ Гаранцията по ал.1 за първата година е в размер на 10 на сто от очакваното годишно концесионно възнаграждение и се предоставя на концедента да един месец от влизането в сила на концесионния договор.

/3/ За всяка следваща година – банковата гаранция е 10 на сто от концесионното възнаграждение за предходната година и се предоставя на КОНЦЕДЕНТА до 31 януари на текущата година.

/4/ При заплащане пълния размер на дължимото концесионно възнаграждение за първото шестмесечие на съответната година, при условията на чл.16, ал.10 от договора, по нареждане на концедента до съответната банка, направено в тридесет дневен срок от заплащане на възнаграждението, се освобождава сума в размер на 50 на сто от годишната гаранция.

Чл.20./1/ Концедентът има право да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения по решението и договора, както и при нарушаване на условията на концесията. Условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване се определят в настоящия договор.

/2/ Концесионерът заплаща неустойки и лихви при неизпълнение и при забавено изпълнение от негова страна на договорните задължения.Конкретните размери на неустойките и лихвите и начинът на неизпълнение на отделните задължения се определят в настоящия договор.

/3/ Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси освен определените в ал.2 гаранции и обезщетение по общите правила.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл.21 При неизпълнение на всяко задължение за плащане по този Договор неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ.

Чл.22. При неизпълнение на основните останали задължения по този Договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5 на сто на ден върху стойността на дължимото концесионно възнаграждение, но не повече от 15 на сто за периода на неизпълнението.

Чл.23. При неизпълнение на основни задължения по този Договор за повече от 60 /шестдесет/ дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този договор, без предизвестие.

Чл.24. КОНЦЕСИОНЕРЪТ носи отговорност и за дейностите, извършвани от подизпълнителите по договора.

Чл.25. В случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ осъществи минималния добив, предвиден в Производствената програма, но не изпълни Минималната инвестиционна програма, КОНЦЕСИОНЕРЪТ не дължи неустойката, предвидена в чл.22 от настоящия договор.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ЗЗЛД

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ. НАЧИНИ, ОРГАНИ И СРОКОВЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

Чл.26. Контролът по спазването на условията и изпълнението на правата и задълженията по концесията, се осъществява от КОНЦЕДЕНТА, съгласувано с компетентните държавни контролни органи, на които задължително се осигурява достъп до обекта на концесията и им се предоставят съответните документи и информация

Чл.27. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигурява достъп до обекта на концесията за осъществяване на необходимия контрол.

Чл.28. /1/ Страните по този Договор създават Контролен съвет – помощен орган при осъществяване контрола на концесията.

/2/Контролният съвет се състои от 3/трима/ души - по един от всяка страна и един из бран съвместно от двете страни.

/3/ Контролният съвет се създава до две седмици от влизане в сила на настоящия Договор.

/4/ При необходимост Контролният съвет може да привлича консултанти по определени въпроси. Консултантите нямат право на решаващ глас при взимането на решения, те имат само съвещателен глас.

Чл.29. /1/ Контролният съвет има следните функции:

1. да осигурява съдействие при реализиране на контрола по този договор;
2. уточняване на спорните въпроси, възникнали между страните;
3. уточнява необходимите инвестиционни разходи, свързани с обекта на концесията.
4. одобрява инвестиционния план по чл.9, ал.2.

/2/ Контролният съвет взима решенията си единодушно.

/3/ Решенията на Контролния съвет не могат да противоречат на настоящия Договор и действащата нормативна уредба, както и да променят условия по Договора.

/4/ Контролът по опазване на земните недра и околната среда се осъществява от КОНЦЕДЕНТА, съгласно действащата нормативна уредба.

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВА НА ИЗПРАВНАТА СТРАНА

Чл.30. Настоящият Договор може да бъде прекратен преди изтичане на предвидения в чл.18 срок по взаимно писмено съгласие на страните или едностранно, при условията, предвидени по- долу.

Чл.31. /1/ Договорът се прекратява с двумесечно писмено предизвестие от която и да е от страните по него, при настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и в случаите по чл.17, ал.2.

/2/ Вместо прекратяване страните могат да предвидят спиране действието на договора до отстраняване на обстоятелствата по ал.1.

Чл..32./1/ Договорът за концесия се прекратява и в следните случаи:

1. с изтичане на срока;
2. с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване или за осъществяване на дейността;
3. при смърт на физическото лице концесионер или при прекратяване на юридическото лице концесионер, освен ако министерският съвет даде съгласие договорът да бъде продължаване с правоприемник;
4. при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера;

Навсякъде в документа Концесията и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗЗЛД, вр. вр. чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

5. по взаимно съгласие;
6. по силата на влязло в сила съдебно или арбитражно решение;

/2/ При прекратяване на договора в случаите на ал.1, т.3 и т.4 , държавата има правата на привилегирован кредитор.

Чл.33. При виновно неизпълнение на всяка от страните, изправната стана може да прекрати предсрочно договора като отправи едномесечно писмено предизвестие до неизправната страна.

Чл.34. При предсрочно прекратяване в случаите по чл.33 изправната страна има право на обезщетение, в размер на минималното концесионно възнаграждение за текущата година

НАЧИНИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.35. Всички спорове, възникнали между страните се решават по взаимно писмено съгласие между тях.

Чл.36. При непостигане на съгласие всяка една от тях има право да отнесе спора пред компетентния български съд.

Чл.37. Тълкуването на настоящия Договор ще се извършва съгласно българското материално право, а всички възникнали спорове ще се решават по реда на българското процесуално право- ГПК.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.38.Всички съобщения между страните във връзка с изпълнението на Договора ще се извършват в писмена форма.

Чл.39. Съобщенията се изпращат с обратна разписка по пощата или по телефакс и за дата на изпращането се счита датата на пощенското клеймо на отправната пощенска станция.

Чл.40. Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:
Република България
гр. София, 1000
ул. "Славянска" №8
Министерство на промишлеността:
телефон: 02/872864; 98560/2072,2660
телефакс: 02/874827, 872568

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:
Република България
с.Илинденци, общ.Струмяни
обл.Софийска
"Илинденци мрамор" ЕАД:
телефон:
телефакс:

длъжна да уведоми другата страна в три дневен срок от настъпване на промяната.

Чл.42. В случай на неизпълнение на задължението по предходната точка, съобщение, изпратено на стария адрес или телефакс ще се счита за изпратено по надлежния ред.

Чл.43. Всички документи при или по повод изпълнението на настоящия договор се съставят на български език.

Чл.44. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско гражданско законодателство.

Чл.45. Изменения и допълнения в настоящия договор се правят само по взаимно писмено съгласие на страните чрез подписване на допълнителни споразумения.

Навсякъде в документа подписите и поугитеримни данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 8 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1 т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Термините, използвани в текста на настоящия Договор ще се разбират и тълкуват както следва:

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА - действащото в страната българско законодателство- закони и подзаконови актове- правилници, наредби, инструкции, постановления и др.;

2. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА – природни бедствия – пожар, епидемия, наводнение, буря, земетресение и други природни аномалии; неблагоприятни атмосферни условия или стихийни бедствия; враждебни действия или условия, възникващи от или по причина на война или активни враждебни действия /обявени или необявени/, граждански безредици, бунтове;

3. ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ- проект за разкриване, изземване на запасите от подземни природни богатства и възстановяване на околната среда след окончателно изчерпване на находището, който е за срока на концесията.

4. ГОДИШЕН ИНЖЕНЕРЕН ПРОЕКТ – разбивка на техническия проект за текущата календарна година;

5. РАБОТНА ПРОГРАМА – представлява икономически израз на инженерния проект исъдържа: предмета на изземване, средсвата за изземване, крайните продукти, икономическите показатели.

6. КОМПЛЕКСЕН ПЛАН – план за всички дейности, свързани с концесията.

7. **РЕЗКИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ** – изменения с повече от двадесет процента на цените на мраморите.

8.ТРАЙНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ – продължаващи повече от шест месеца.

9. НЕТЕН РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ - съответства на понятието "нетни приходи от продажби" в раздел Приходи от дейността от Отчета за приходите и разходите- приложение № 2 към Закона за счетоводството.

10. РЕАЛИЗИРАНА СДЕЛКА – сделка, която се оформя със съответните счетоводни документи, съгласно Закона за счетоводството, независимо дали има реално плащане по сделката.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46. Концесионният договор влиза в сила от момента на прехвърляне правото на собственост по приватизационния договор, съгласно пар.5а, ал.4 от ДР на ЗПИДОбП и чл.37, ал.1 на ППЗК.

Чл.47. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава в тридневен срок от сключването на приватизационния договор, да предостави на КОНЦЕДЕНТА копие от договора за приватизация. Концесията се прекратява с прекратяване на договора за концесия, съгласно чл.23, ал.1 от Закона за концесиите.

Чл.48. Договорът заедно с всички приложения към него е изготвен в три еднообразни екземпляра на български език – два за КОНЦЕДЕНТА и един за КОНЦЕСИОНЕРА.

Чл.49. Всеки екземпляр от Договора съдържа 14 /четиринадесет/ страници, заедно с 8 броя приложения към него, надлежно подписани от всяка от страните, ведно със заглавните и уводните страници.

Наносните в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 2 ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1- Акт за изключителна държавна собственост;
Приложение № 2 - Схема на концесионния обект и координатен регистър;
Приложение №3 - Минимална производствена програма за целия срок на концесията;
Приложение № 4 - Програма за опазване и възстановяване на околната среда за периода 1999г-2003г.;
Приложение №5 - Задължителна минимална инвестиционна програма за първия 5-годишен период на концесията;
Приложение № 6- Социална програма;
Приложение № 7 - Номенклатура на крайните продукти с промишлено значение;
Приложение №8 – Протокол № НБ-14/26.05.1999г. на СЕК към Министерство на околната среда и водите

ЗА КОНДЕСИОНЕРА:

.....
АЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ
ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА

....
ГЕОРГИ ДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

издаден на базата на чл. 68 от ЗДС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОДОБРЯВАМ:
(подпис и печат)
МИНИСТЪР: ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ
(име, фамилия)

регистър I
картотека I
досие (РЗ) 395

АКТ № 395
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В с. Илинденци, община Струмяни, област Софийска

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	18.09.98г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 69 от ЗДС във връзка с чл. 1, ал. 1 от Закона за мините и кариерите
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	НАХОДИЩЕ "ИЛИНДЕНЦИ" Обща площ 3.191 дка. Открит рудник Вид на полезното изкопаемо - **мрамор на блокове.** УЧАСТЪК "МУРА 8" /СЕВЕР/ Площ на участъка – 234.600 дка. Утвърдени запаси по Протокол № 2014/27.11.1987г. на ДКЗ: категория В – 15 700.2 х.куб.м. и категория С1 – 10 640.6 х.куб.м. Общо категории В + С1 – 27 350.8 х.куб.м.
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	с. Илинденци, община Струмяни, област Софийска
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	Координати на точки по чупките на границата на находището – координатна система 1970г.: 1. 4494198 8497900 2. 4494100 8498070 3. 4494191 8498138 4. 4494032 8498430 5. 4493720 8498250 6. 4493703 8498186 7. 4493690 8498085 8. 4493850 8497692

ИЛИНДЕНЦИ - МРАМОР
с. ИЛИНДЕНЦИ
обл. СОФИЙСКА

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на основание чл. 2а, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОДОБРЯВАМ...
(подпис и печат)
МИНИСТЪР: Евгений Бакърджиев
(име, фамилия)

регистър I
картотека I
досие (РЗО)

АКТ № 396
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В с. Илинденци, община Струмяни, област Софийска

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	18.09.98г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 69 от ЗДС във връзка с чл. 1, ал. 1 от Закона за минните и карперите
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	НАХОДИЩЕ "ИЛИНДЕНЦИ" Обща площ 3 191 дка. Открит рудник Вид на полезното изкопаемо - **мрамор на блокове.** **УЧАСТЪК "МУРА ИЗТОК"** Площ на участъка – 263.736 дка. Утвърдени запаси по Протокол № 1548/03.06.1980г. на ДКЗ: категория В – 9 255.5 х.куб.м. и категория С1 – 5 916.7 х.куб.м. Общо категории В + С1 – 15 172.2 х.куб.м.
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	с. Илинденци, община Струмяни, област Софийска
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	Координати на точки по чупките на границата на находището – координатна система 1970г.: 1. 4493585 8498090 2. 4493530 8498310 3. 4493181 8498221 4. 4492993 8498142 5. 4493179 8497646 6. 4493372 8497695 7. 4493461 8497732 8. 4493518 8497798

Навсякъде в документа по смисъла и другите лични данни са заличени на основ. чл. 28, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1 т. 1 от ДР на ЗЗЛД

изготвен съгласно чл. 68 от ЗДС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОДОБРЯВАМ: (подпис и печат)

МИНИСТЪР: Евгений Бакърджиев
(име, фамилия)

регистър I
картотека I
досие (РЗ) 397

АКТ № 397

ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ В с. Илинденци, община Струмяни, област Софийска

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	18.09.98г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 69 от ЗДС във връзка с чл. 1, ал. 1 от Закона за мините и кариерите
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	НАХОДИЩЕ "ИЛИНДЕНЦИ" Обща площ 3 191 дка. Открит рудник Вид на полезното изкопаемо - **мрамор на блокове.** УЧАСТЪК "МУРА ЗАПАД" / 7/ Площ на участъка – 129.050 дка. Утвърдени запаси по Протокол № 1299/20.05.1976г. на ДКЗ: категория В – 9 353.7 х.куб.м. и категория С1 – 5 381.7 х.куб.м. Общо категории В + С1 – 15 735.4 х.куб.м.
4. МЕСТОПАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	с. Илинденци, община Струмяни, област Софийска
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	Координати на точки по чупките на границата на находището – координатна система 1970г.: 1. 4493850 8497692 2. 4493735 8497906 3. 4493237 8497625 4. 4493342 8497442

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОДОБРЯВАМ:
(подпис и печат)
МИНИСТЪР ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ
(име, фамилия)

регистър I
картотека I
досие (РЗ) 398

АКТ № 398
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В с. Илинденци, община Струмяни, област Софийска

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	18.09.98г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 69 от ЗДС във връзка с чл. 1, ал. 1 от Закона за мините и кариерите
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	НАХОДИЩЕ "ИЛИНДЕНЦИ" Обща площ 3.191 дка. Открит рудник Вид на полезното изкопаемо - мрамор на блокове. УЧАСТЪК "ИЛИНДЕНЦИ ЦЕНТРАЛЕН" Площ на участъка – 1.349.300 дка. Утвърдени запаси по Протокол № 1631/28.10.1981г. на ДКЗ: категория В – 18 205.4 х.куб.м. и категория С1 – 18 506.1 х.куб.м. Общо категории В + С1 – 36711.5 х.куб.м.
4. МЕСТОПАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	с. Илинденци, община Струмяни, област Софийска
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	Координати на точки по чупките на границата на находището – координатна система 1970г.: 1. 4492452 8498257 2. 4492906 8497198 3. 4491853 8497749 4. 4491304 8497670

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36 ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

издаден съгласно чл. 68 от ЗДС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОДОБРЯВАМ:.....
дпис и печат
МИНИСТЪР: Евгений Бакърджиев
(име, фамилия)

регистър I
картотека I
досие (РЗЗ_399

АКТ № 399
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В с. Илинденци, община Струмяни, област Софийска

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	18.09.98г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 69 от ЗДС във връзка с чл. 1, ал. 1 от Закона за мините и кариерите
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	НАХОДИЩЕ "ИЛИНДЕНЦИ" Обща площ 3 191 дка. Открит рудник Вид на полезното изкопаемо - **мрамор на блокове.** УЧАСТЪК "ИЛИНДЕНЦИ - ЮГ" Площ на участъка – 1 023.400 дка. Утвърдени запаси по Протокол № 1304/21.12.76г. на ДКЗ: категория B – 4 156.0 х.куб.м. и категория C_1 – 10 771.0 х.куб.м. Общо категории $B + C_1$ – 14 927.0 х.куб.м.
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	с. Илинденци, община Струмяни, област Софийска
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	Координати на точки по чупките на границата на находището – координатна система 1970г.: 1. 4491853 8496749 2. 4491304 8497670 3. 4490342 8497472 4. 4490730 8496590

Навсякъде в документа Подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18 ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение № 1

изготвен съгласно чл. 68 от ЗДС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОДОБРЯВАМ:...

МИНИСТЪР: ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ
(име, фамилия)

регистър I
картотека I
досие (РЗО) 400

А К Т № 400
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В **с. Илинденци, община Струмяни, област Софийска**

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	18.09.98г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 69 от ЗДС във връзка с чл. 1, ал. 1 от Закона за мините и кариерите
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	НАХОДИЩЕ "ИЛИНДЕНЦИ" Обща площ 3 191 дка. Открит рудник Вид на полезното изкопаемо - мрамор на блокове. УЧАСТЪК "ЕРМИОВЕЦ" Площ на участъка – 191.0 дка. Утвърдени запаси по Протокол № 1178/15.01.1975г. на ДКЗ: категория В – 3 785.4 х.куб.м. и категория С1 – 556.3 х.куб.м. Общо категории В + С1 – 4 291.7 х.куб.м.
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	с. Илинденци, община Струмяни, област Софийска
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	Координати на точки по чупките на границата на находището – координатна система 1970г.: 1. 4490730 8496590 2. 4490539 8497040 3. 4490140 8497766 4. 4490410 8496431

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. Регламент (ЕС) 2016/679 чл. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение № 3

Минимална производствена програма за срока на концесията, определяща задължителното минимално концесионно възнаграждение

Година	1999		2000		2001		2002		2003- 2012	
Концесионна година	1		2		3		4		5-14	
	Количество	Цена (общо)	Количество	Цена (общо)	Количество	Цена (общо)	Количество	Цена (общо)	Количество	Цена (общо)
Добив на мр. блокове (куб. м)	17400	-	18700	-	20100	-	21800	-	23000	-
"Мура – изток" (59 щ.д /куб.м.)	5900	348100	6500	383500	7300	430700	8200	483800	10000	590000
"Мура – север" (59 щ.д /куб.м.)	6500	383500	7000	413000	7500	442500	8100	477900	8000	472000
"Мура – запад" (59 щ.д /куб.м.)	5000	295000	5200	306800	5300	312700	5500	324500	5000	295000
Производство на мозайка (6,9 щ.д /т.)	5000	34500	5000	34500	5000	34500	5000	34500	5000	34500
Производство на мраморно брашно (6,8 щ.д /т.)	4000	27200	4000	27200	4000	27200	4000	27200	4000	27200
Нетен размер на приходите от продажби (щ. д.)	**1 088 300**		**1 165 000**		**1 247 600**		**1 347 900**		**1 418 700**	
Задължк. мин. концесионно възнаграждение – 3% от нетния размер на приходите от продажби (щ. д.)	**32 649**		**34 950**		**37 428**		**40 437**		**42 561**	

Навсякъде в документа, където са заличени лични данни от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, вместо заличените данни е посочено: чл. 18, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от ЗЗЛД

Година	2013- 2022		2023- 2033	
Концесионна година	15 - 24		25 - 35	
	Количество	Цена (общо)	Количество	Цена (общо)
Добив на мр. блокове (куб. м)	21800	-	21500	-
"Мура – изток" (59 щ.д./куб.м.)	9000	531000	9000	531000
"Мура – север" (59 щ.д./куб.м.)	7800	460200	7500	442500
"Мура – запад" (59 щ.д./куб.м.)	5000	295000	5000	295000
Производство на мозайка (6,9 щ.д./т)	5000	34500	5000	34500
Производство на мраморно брашно (6,8 щ.д./т.)	4000	27200	4000	27200
Нетен размер на приходите от продажби (щ. д.)	**1 347 900**		**1 330 200**	
Задължителен минимален концесионно възнаграждение – 3% от нетния размер на приходите от продажби (щ. д.)	**40 437**		**39 906**	

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 S1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Програма за опазване и възстановяване на околната среда за периода 1999г-2003г.

(хил. лв)

Година	1999	2000	2001	2002	2003
Концесионна година	1	2	3	4	5
Разходи за екология	0	0	5 000	10 000	50 000
(в щ. д., при курс 1800лв./щ.д.)			2 780	5 560	27 800

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение № 5

Задължителна минимална инвестиционна програма за първия петгодишен период на концесията

Инвестиционната програма за първия петгодишен период на концесията представлява извадка от приложената във финансово-икономическия анализ инвестиционна програма за целия срок на концесията. Тя включва минимално необходимите средства за закупуване на нови работни машини и оборудване за изпълнение на минималната производствена програма

(хил. лв)

Година	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**2003**
Концесионна година	1	2	3	4	5
Разходи за придобиване и ремонт на ДМА	193460	511660	688660	688660	1097640
Приходи от продажби на ДМА	0	0	0	0	0
ОБЩО: (в хил. лв.)	**193 460**	**511 660**	**688 660**	**688 660**	**1097640**
(в щ. д. при курс 1800лв./щ.д.)	**107 500**	**284 200**	**382 600**	**382 600**	**609 800**

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ№6

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

1. През периода на концесията КОНЦЕСИОНЕРЪТ да оптимизира числеността на персонала до технологично необходимата, като се ангажира с пренасочване на освободените работници и служители на подходящи работни места и/или включването им в квалификационни и преквалификационни програми.

2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да осигури равнище и ръст на работната заплата, съобразени със средните за подотрасъла и финансово-икономическите резултати на дружеството.

3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да осигури задължителна застрахователна защита на работниците и служителите, социално осигуряване, здравно осигуряване и осигуряване за безработица на същите, съгласно действащото законодателство, за целия срок на концесията.

4. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да разработи и представи за одобрение от КОНЦЕДЕНТА в шестмесечен срок от влизане в сила на настоящия договор цялостна финансово обвързана социална програма, включваща и мероприятията по осигуряване на безопасност и здраве при работа, подобряване условията на труд, повишаване образованието, квалификация и преквалификация на персонала.

5. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да сключи колективен трудов договор, който да запази и при възможност разшири съществуващите социални придобивки, застрахователни, здравни и пенсионни осигуровки.

Навеждане на документа за подписване и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 28, ал. 8 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение № 7

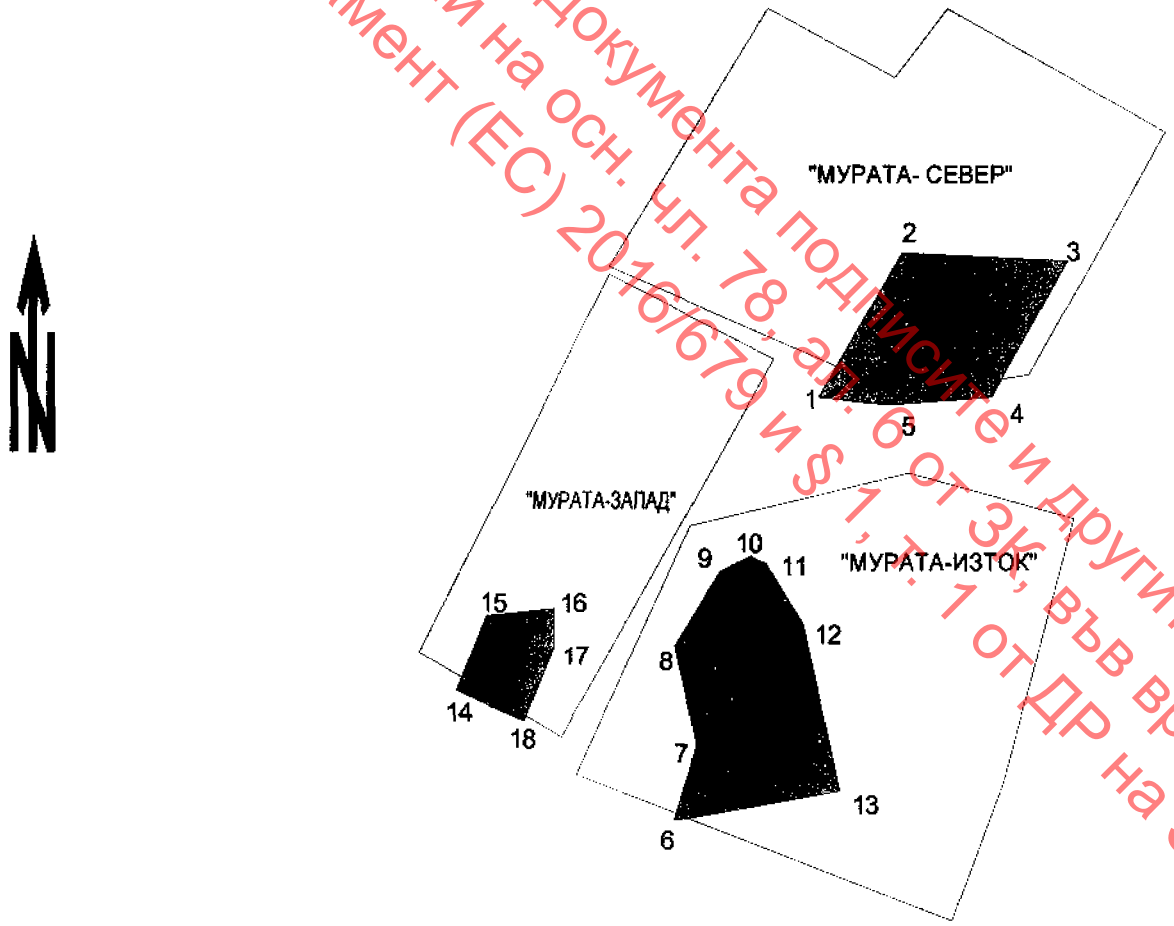
Номенклатура на крайните продукти с промишлено значение, добивани и реализирани от находище "Илинденци"- участъци "Мура–север", "Мура-изток" и "Мура- запад"

№	Продукт
1.	мраморни блокове
2.	мраморни плочи
3.	разнокаменни изделия
4.	мраморно брашно
5.	мозайка

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение №2

СХЕМА НА НАХОДИЩЕ "ИЛИНДЕНЦИ" И ГРАНИЦИ НА КОНЦЕСИОННИЯ ОБЕКТ
М 1: 10 000
(координатна система 1970г.)



	Y	X
1.	8497972	4493689
2.	8498079	4493871
3.	8498295	4493863
4.	8498198	4493688
5.	8498061	4493678
6.	8497781	4493125
7.	8497812	4493225
8.	8497778	4493349
9.	8497839	4493458
10.	8497875	4493473
11.	8497896	4493462
12.	8497950	4493380
13.	8497997	4493168
14.	8497490	4493294
15.	8497531	4493394
16.	8497619	4493408
17.	8497619	4493352
18.	8497582	4493255

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД